

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1557

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 14 1. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 14, בסופו יבוא :
"ה) לא יינקטו האמצעים המנויים בסעיף קטן (א) במקרה שבו קרן החוב קטנה מ-40,000 שקלים חדשים, למעט אם מדובר בחוב מזונות."

דברי הסבר

בכל מדינות העולם מאפשרים לעכב יציאת אדם מהמדינה בשל עבירה פלילית, חובות גדולים או חוב מזונות לאישה.

לעיתים נגרם עוול למעוכב היציאה, כאשר מתברר כי כבר שילם את חובו ועורכי הדין לא מיהרו להסיר את בקשת העיכוב.

גופים כגון בנקים וחברות סלולר מפעילים סוללות עורכי דין המשתמשים בבקרי הגבול ובשערי היציאה מהארץ כמנגנון גביית חובות יעיל. נוצר מצב שבו אנשים רצים לשלם את החוב בנמל התעופה, המטוסים והנוסעים מתעכבים עד לסידור החוב והשלכות העיכובים הללו נופלות גם על הציבור וחברות התעופה.

לכן מוצע להגביל את השימוש במנגנון זה לחובות המצדיקים זאת, העומדים על סכום של 40,000 שקלים חדשים ומעלה וכן חובות של דמי מזונות גם בסכומים נמוכים יותר.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1140 ; 3481/24) ועל ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/24/2478).

הצעת החוק זהה לפ/24/3481 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.